主題精選：農舍單獨移轉 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 農舍單獨移轉是否有土地法第104條之適用？
發布日期: 2018-05-17
內文
依據農業發展條例第18條第4項規定，農舍應與其坐落用地併同移轉或併同設定抵押權。惟該
規定修正施行前（即民國89年1月27日前），農舍與農業用地分屬不同所有權人，基於法律不溯
既往，仍允許農舍單獨移轉。
若農舍與農業用地已分屬不同所有權人者，農舍於拍賣或移轉時，農舍坐落用地之土地所有權
人宜有依同樣條件優先購買之權，以符合土地法第104條及農業發展條例第18條第4項之立法意
旨與政策目的（93.10.27農企字第0930150054號函）。由此可知，農舍單獨移轉有土地法第
104條之適用，惟仍須以農舍與農業用地之間存在地上權、典權或租賃權為前提。
同理，若農舍與農業用地已分屬不同所有權人者，
農業用地於拍賣或移轉時，農舍所有權人有依同樣
條件優先購買之權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下